

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת : חברת הכנסת חוה אתי עטייה

2208/25/פ

הצעת חוק דמי מחלה עבור מלווה בן משפחה לבדיקה רפואית (תיקוני חקיקה), התשפ"ג-2023

1. תיקון חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת הורה), התשנ"ד-1993¹, בסעיף 3(1), בסופו יבוא "וכן הורה שנוזקק לליווי לבדיקה רפואית, בהתאם להוראות בשל מחלת הורה) שנמסרו לו על ידי הגורם המטפל בעת זימונו לבדיקה".
2. תיקון חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת בן זוג), התשנ"ח-1998², בסעיף 3(1), בסופו יבוא "וכן בן זוג שנוזקק לליווי לבדיקה רפואית, בהתאם להוראות בשל מחלת בן זוג) שנמסרו לו על ידי הגורם המטפל בעת זימונו לבדיקה".

דברי הסבר

חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת הורה), התשנ"ד-1993, וחוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת בן זוג), התשנ"ח-1998, מגדירים כחולה רק מי שתלוי לחלוטין בעזרת הזולת בביצוע פעולות יום-יום. פעמים רבות מקבלים מטופלים הנחיה מפורשת להגיע לבדיקה הרפואית עם מלווה. ליווי בן משפחה לבדיקה רפואית גוזל יום עבודה, אך כאשר המלווה מגיש את הצהרת מחלת בן הזוג או ההורה למקום עבודתו, הוא אינו זכאי להחזר כספי בשל ההיעדרות.

הצעת חוק זו נועדה למנוע את אובדן השכר של המלווה שנגרם בשל היעדרותו ממקום העבודה לשם ליווי של בן משפחה לבדיקה רפואית, ולקבוע שיראו כחולה, לעניין שני החוקים האמורים, גם את מי שנוזקק לליווי לבדיקה רפואית, בהתאם להוראות שנמסרו לו על ידי הגורם המטפל בעת זימונו לבדיקה.

הצעת חוק דומה בעיקרה הונחה על שולחן הכנסת השמונה-עשרה על ידי חבר הכנסת חיים אורון וקבוצת חברי הכנסת (פ/2470).

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת השמונה-עשרה ועל שולחן הכנסת התשע-עשרה על ידי חברת הכנסת זהבה גלאון וקבוצת חברי הכנסת (פ/3247 ; פ/462/19), על שולחן הכנסת העשרים על ידי חברת הכנסת זהבה גלאון וקבוצת חברי הכנסת (פ/239/20), על ידי חבר הכנסת דב חנין וקבוצת חברי הכנסת (פ/3726/20) ועל ידי חבר הכנסת איציק שמולי (פ/4659/20), על שולחן הכנסת העשרים ושתיים על ידי חבר הכנסת איציק שמולי (פ/799/22) ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת מיכל רוזין (פ/2895/24).

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ט"ו בשבט התשפ"ג (06.02.2023)

¹ ס"ח התשנ"ד, עמ' 33.

² ס"ח התשנ"ח, עמ' 236.

